

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6659/2531

อัยการ นครปฐม
นาย ต่อม ภูมิ มา ลา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 277

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายคงมีแต่คำเบิกความของมารดาผู้ตายว่า ผู้ตายเล่าให้ฟังว่าจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้ตาย กับคำเบิกความของ ล.และพนักงานสอบสวนซึ่งสอบปากคำผู้ตายที่ป่วยหนักใกล้จะตายต่อหน้า ล.ที่โรงพยาบาลว่าผู้ตายบอกว่าจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายผู้ตายจึงตีเมียฆ่าแมลงเข้าไปและโจทก์อ้างคำให้การชั้นสอบสวนของผู้ตาย มารดาผู้ตายและพี่สาวเป็นพยานประกอบ แต่พยานโจทก์ดังกล่าวล้วนแต่ได้รับฟังการบอกเล่ามาจากผู้ตายทั้งคำให้การชั้นสอบสวนของผู้ตายก็เพียงแต่ให้การว่าจำเลยหลอกลวงไปข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้ง มิได้มีรายละเอียดว่าจำเลยข่มขืนกระทำชำเราเมื่อใดและอย่างไร และมีได้ให้การว่าผู้ตายตีเมียฆ่าหญ้าเพราะถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเราตามที่พนักงานสอบสวนเบิกความ คำให้การของผู้ตายมีข้อน่าสงสัยและมีน้ำหนักน้อย พยานโจทก์จึงยังเป็นที่สงสัยไม่มั่นคงเพียงพอ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 317 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องจำคุก ฐานข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี มีกำหนด 18 ปี ฐานพรากเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปีไปเสียจากมารดา 10 ปีรวมจำคุก 28 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้องผู้ตายกับนางสาววันดี หงษ์ทอง พี่ของผู้ตายไปอยู่ที่บ้านของจำเลย ต่อมาผู้ตายดื่มยาฆ่าหญ้าเข้าไปจำเลยนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลแล้วเห็นว่าผู้ตายอาการหนักจึงรีบนำผู้ตายส่งคืนมารดาของผู้ตาย มารดาของผู้ตายนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลแพทย์ได้ตรวจร่างกายของผู้ตาย ผลปรากฏว่าผู้ตายถูกร่วมเพศมาก่อนและต่อมาผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะฤทธิ์ยาฆ่าหญ้าที่ดื่มเข้าไปปรากฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลและรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์และพนักงานสอบสวน เอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 ปัญหาที่มีว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ในปัญหาเรื่องพรากผู้เยาว์ปรากฏจากคำเบิกความของนางสาววันดี หงษ์ทอง พยานโจทก์ว่าจำเลยชวนผู้ตายกับนางสาววันดีไปเที่ยวบ้านจำเลยซึ่งขณะนั้นไม่มีคนอยู่ที่บ้านจำเลยผู้ตายกับนางสาววันดีอยู่ที่บ้านจำเลยจนเวลาเย็น จึงจะกลับบ้านจำเลยบอกให้นางสาววันดีกลับไปคนเดียวก่อนไม่ยอมให้ผู้ตายกลับด้วยโดยดึงกระเป๋าสีเสื้อผ้าไว้ นางสาววันดีกลับไปแล้ว แต่ด้วยความที่เป็นห่วงผู้ตายซึ่งเป็นน้องสาวจึงย้อนกลับมาตามผู้ตายกลับบ้าน ผู้ตายจะกลับแต่จำเลยจับมือผู้ตายไว้ไม่ยอมให้กลับ นางสาววันดีจึงกลับไปดูภาพยนตร์กลางแปลงที่ตลาดอำเภอสามพราน พบหญิงเฒ่าคนหนึ่งได้แสดงท่าทางจนรู้จักกันแล้วหญิงเฒ่าคนนั้นได้ชวนนางสาววันดีไปนอนที่บ้านของตน นางสาววันดีก็ไปนอนที่บ้านหญิงเฒ่าคนนั้น 2 วัน จึงกลับบ้านของตน ศาลฎีกาเห็นว่าขณะเกิดเหตุนางสาววันดีอายุย่าง 16 ปี แม้จะเป็นคนบ้านนอกแต่ก็รู้ดีเสียแล้ว ทั้งยังปรากฏจากคำเบิกความของนางสาววันดีด้วยว่านางสาววันดีเพียงแต่เคยเห็น

หน้าจำเลย แต่ไม่เคยรู้จักจำเลยหรือไปบ้านจำเลยมาก่อนเกิดเหตุ ดังนั้น เมื่อจำเลย
ห่วงงเห็นยวไม่ยอมให้ผู้ตายกลับบ้าน นางสาววันดีก็น่าจะเป็นห่วงผู้ตายว่าอาจถูก
จำเลยกระทำมิดีมิร้ายได้ จึงน่าจะไปบอกให้มารดาของตนหรือนางเล็กหรือเพื่อนบ้าน
ซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านจำเลยทราบเพื่อขอความช่วยเหลือให้นำตัวผู้ตายกลับมา
จากบ้านจำเลยแต่ก็หาได้กระทำไม่ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของ
นางสาววันดีตอบทนายจำเลยว่าระหว่างทางก่อนมาถึงบ้านจำเลยผู้ตายกับ
นางสาวจันทร์ (ที่ถูกนางสาวจันทร์เพ็ญ) ได้กินยานอนหลับไปคนละ 2 เม็ด ตอนกิน
ยานอนหลับจำเลยเข้าไปในสวนไม่ได้อยู่ด้วยและเมื่อไปถึงบ้านจำเลย ผู้ตายกับ
นางสาวจันทร์จะนอนหลับหรือไม่ทราบ ซึ่งเป็นการเจือสมคำเบิกความของนางสาว
จันทร์เพ็ญแซ่ฮุน พยานจำเลยที่ว่า ผู้ตายมีเรื่องกับเจ้าของสวนที่ไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง
ล่องหน้าให้แก่ผู้ตาย ผู้ตายกับนางสาววันดีและนางสาวจันทร์เพ็ญจึงเดินทางจะไปขอ
พักที่บ้านจำเลยประมาณ 2-3 วันและได้กินยานอนหลับระหว่างทางที่เดินไปบ้าน
จำเลย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้ว จึงเชื่อว่า ผู้ตายไปพักอาศัยที่บ้านจำเลยด้วย
ความสมัครใจเอง หาใช่ถูกจำเลยหลอกลวงพาไปและห่วงงเห็นยวไม่ยอมให้ผู้ตาย
กลับบ้านดังที่โจทก์นำสืบไม่ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดฐานพรากผู้เยาว์ดังที่
โจทก์ฟ้อง

ส่วนปัญหาเรื่องข่มขืนกระทำชำเรา แม้จะได้ความจากที่โจทก์นำสืบว่า ผลการ
ตรวจร่างกายผู้ตายของแพทย์โรงพยาบาลนครปฐมว่าผู้ตายผ่านการร่วมเพศมาแล้ว
ตามรายงานผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลเอกสารหมาย จ.5 ก็ตาม แต่โจทก์ก็ไม่มี
ประจักษ์พยานรู้เห็นในการที่จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้ตาย คงมีแต่คำของนางน้อย
สะอาดเอี่ยมมารดาของผู้ตาย นางสาวลดาวัลย์ ปฐมชัยคุปต์ พยานบาลประจำโรง
พยาบาลนครปฐม และร้อยตำรวจเอกสมควร อินทรเกษตร พนักงานสอบสวนพยาน
โจทก์ซึ่งเบิกความว่า นางน้อยได้สอบถามผู้ตายที่โรงพยาบาลผู้ตายเล่าให้ฟังว่าถูก
จำเลยหลอกลวงไปข่มขืนกระทำชำเราที่บ้านจำเลยและร้อยตำรวจเอกสมควรได้สอบ

ปากคำผู้ตายซึ่งกำลังป่วยหนักใกล้จะตายต่อหน้านางสาวลดาวัลย์ที่โรงพยาบาล ผู้ตายบอกว่าถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเราที่บ้านจำเลย ผู้ตายจึงดื่มยาฆ่าแมลงเข้าไป และโจทก์อ้างคำให้การชั้นสอบสวนของนางน้อย นางสาววันดีและผู้ตาย เอกสารหมายเลข จ.2, จ.4 และ จ.7 มาเป็นพยานประกอบศาลฎีกาเห็นว่าพยานโจทก์ดังกล่าวล้วนแต่ได้รับฟังการบอกเล่าจากผู้ตาย ผู้ตายให้การในชั้นสอบสวนแต่เพียงว่าจำเลยหลอกลวงไปข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้งมิได้มีรายละเอียดว่าจำเลยข่มขืนผู้ตายเมื่อใดและอย่างไร ทั้งยังมิได้ให้การว่าผู้ตายดื่มยาฆ่าหญ้าเพราะถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเราตามที่ร้อยตำรวจเอกสมควรเบิกความอีกด้วยเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ของผู้ตายที่กินยานอนหลับก่อนไปพักอาศัยที่บ้านจำเลยด้วยความสมัครใจพร้อมกับนางสาววันดีพี่สาวและนางสาวจันทร์เพ็ญ ประกอบกับคำเบิกความของนางสาวจันทร์เพ็ญพยานจำเลยที่ว่า จำเลยมิได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายและผู้ตายกินยาฆ่าหญ้าในคืนที่ไปถึงบ้านจำเลยนั่นเองแล้ว เห็นว่า คำให้การของผู้ตายดังกล่าวยังมีข้อที่น่าสงสัยอยู่และมีน้ำหนักน้อย จำเลยก็ให้การปฏิเสธตลอดมา ที่ร้อยตำรวจเอกสมควรเบิกความว่าในชั้นสอบสวนจำเลยให้การว่าผู้ตายสมัครใจมาที่บ้านจำเลยและยินยอมให้จำเลยร่วมประเวณีเองนั้นโจทก์ก็หาได้อ้างคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยมาเป็นพยานให้ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ คำเบิกความดังกล่าวของร้อยตำรวจเอกสมควรจึงรับฟังไม่ได้พยานโจทก์ที่น่าสืบยังเป็นที่สงสัยไม่มั่นคงเพียงพอที่จะฟังว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ